

险法》第四十九条的规定，由“受益人”承继被保险人的权利和义务，取得受让债权部分的保险金请求权。

(二)“受益人”可通过债权人代位权行使保险金请求权

如前所述，在保险事故发生后，被保险人的保险利益已经从期待权转化为债权请求权，在“受益人”系被保险人的债权人，且其对被保险人的债权已经到期的情况下，如被保险人怠于履行保险金请求权，“受益人”可以依据《中华人民共和国民法典》第五百三十五条关于债权人代位权的规定，以自己的名义代位行使债务人(即被保险人)对相对人(即保险人)的权利。

以上认定路径，可以在审理案件时根据“受益人”的性质以及其与被保险人之间的法律规定具体考量及适用，如符合相关法律规定，则可以认定财产保险合同中“约定受益人”享有保险金请求权。

具体到本案，通过保险单中的特别约定可以确定原告即为某财产保险公司承保的涉案保证保险合同中约定的“受益人”，无论从债权转让还是债权人代位权，原告都应当享有保险金受益权。一方面，基于本案事实，原告通过某资产交易所挂牌受让了涉案债权资产，被保险人某小贷公司已通过上述交易行为实际收回了原债权合同项下资金，其对保险标的所具有的保险利益实际上已经一并转让给某某债转的投资人。另一方面，保险事故发生后，被保险人的期待权已经转化为债权请求权，某资产登记结算公司作为被保险人的代理人，虽然向某财产保险公司发出了理赔申请，但并未通过诉讼主张，属于怠于行使到期债权的情形，即使原告受让的是债权收益权，其作为该债权收益权转让中的债权人，亦可以自己名义行使代位权。本案中，如不赋予原告保险金请求权，在被保险人不能积极行使其保险金请求权的情况下，原告作为受益人通过保险赔偿金受偿的权利将无法得到保障。因此，无论是从法律层面，还是从裁判的实质公平及社会效果来看，原告都应享有保险金请求权。

编写人：广东省深圳市福田区人民法院 刘舒婷

保证保险合同的违约金调整应当衡量借款人的总融资成本

——某保险公司诉赵某保证保险合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市丰台区人民法院(2023)京0106民初5796号民事判决书

2. 案由：保证保险合同纠纷

3. 当事人

原告：某保险公司

被告：赵某

【基本案情】

2021年4月25日，赵某与某商业银行签订《借款合同》，赵某借款金额361000元，借款期限自贷款资金发放之日起36个月，借款利率为年6.5%。当日，赵某向某保险公司投保个人借款保证保险。保险标的为：履约义务人的履约信用风险，承保比例为80%，被保险人为某商业银行，月保险费率为0.64%。违约责任部分约定：从保险人理赔当日开始超过30日，投保人仍未向保险人归还上述全部款项的，则视为投保人违约。投保人需以尚欠理赔金额为基础，从保险人理赔当日开始计算，按每日0.04%向保险人缴纳违约金。因赵某逾期还款满80日，某保险公司按照80%的承保比例支付保险理赔款162683.97元。2023年1月13日，某商业银行出具保险理赔确认书，确认收到162683.97元的理赔款。同时表示某保险公司在保险理赔范围内享有某商业银行对借款人(投保人)享有的全部权利(包括主债权、担保债权及其他相关权

利)。某保险公司认为其履行了保险合同义务,现依照保险条款约定,向赵某主张理赔款、保险费用、违约金、律师费等费用。

【案件焦点】

保险公司按照合同约定履行了保证保险责任后,是否有权向借款人主张违约金。

【法院裁判要旨】

北京市丰台区人民法院经审理认为:某保险公司作为专业保险机构,个人借款保证保险系其经营业务之一,为中小微企业开展生产经营活动或个人消费支出增加了获得贷款的可能性,其按照每月0.64%的标准收取了保险费,应当承担投保人不能及时返还理赔款的相应风险,如一味将全部业务风险转嫁给投保人,会造成投保人、保险人之间利益失衡。本案中,赵某为取得案涉借款所支出的综合融资成本已高达23.9%,且在赵某逾期后某商业银行已向赵某计收罚息的情况下,其贷款成本明显过高。在某保险公司关于理赔款及保险费的诉请已得到支持的情况下,基于违约金弥补损失的功能定性,以及某保险公司与某商业银行之间的业务关联关系,双方关于违约金条款的约定显失公平。故对于某保险公司主张的违约金部分,法院不予支持。

北京市丰台区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百七十七条、第六百七十四条、第六百七十五条、第六百七十六条,《中华人民共和国保险法》第六十条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(四)》(2020年修正)第七条、第八条之规定,判决如下:

一、赵某于本判决生效之日起十日内向某保险公司支付保险理赔款162683.97元;

二、赵某于本判决生效之日起十日内向某保险公司支付保险费2432.29元;

三、赵某于本判决生效之日起十日内向某保险公司支付律师费35000元;

四、驳回某保险公司的其他诉讼请求。

宣判后,双方当事人均未上诉,一审判决已经生效。

【法官后语】

个人借款保证保险的业务机制为：借款人向贷款机构申请贷款的同时，应依照贷款机构的增信要求向保险公司投保保证保险。如借款人出现逾期，则保险公司在按比例对借款本息进行偿还后，可向借款人进行代位追偿。追偿的范围包括理赔款、欠付的保险费、违约金、利息损失等费用。融资性保证保险所涉综合成本过高、调解难度大等情况导致该类诉讼频发，激化了金融消费者与金融机构之间的矛盾。最高人民法院在2023年11月发送4号司法建议，以规范保险业务。^①基于上述情况，就保险公司主张的违约金是否需要司法介入与调整是目前审判过程中的难点。

一、保证保险违约金的观点分歧

实践中，对保证保险合同违约金大致持三种观点：第一种观点为全部支持，其主要观点为法院应当尊重当事人意思自治达成的违约金约定；第二种观点为部分支持，其主要观点为虽然应当尊重违约金约定，但若约定的违约金数额过高，则法院应当对其进行调整；第三种观点为全部驳回，其主要观点为保险人主张的代位求偿权范围应以理赔款为限。

二、合同自由与实质正义的角力

实践中，裁判分歧背后体现的是对违约金司法酌减制度理解的差异。一方面，尊重违约金约定的效力乃私法自治的要求，审判者对于双方合意的改变应采取审慎之态度，若无十分之必要性理由，其不应随意介入。另一方面，当预先性决定违约金时，债务人面对的只是非现实的负担义务，尤其当涉及消费者和格式合同时，当事人地位结构性失衡及债务人的过于乐观会导致债务人在缔约时难以充分重视可能的违约金负担。合同自由的实质意义要求审判者恢复当事人之间被破坏的平衡，对违约金的限制与调整恰恰体现了实质正义对形式自由的约束。故部分法院依照违约金司法酌减制度，以LPR为标准对违约金进行了酌减甚至全部驳回。

^①《最高法：加大对资本市场违法行为判罚力度》，载最高人民法院网站，<https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/427082.html>，2025年1月5日访问。

